

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

16. Konu — GOBİK, Yasaklamalar ve Sahte Eşya

Kısa Soru-Cevap · 60 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 16 — GOBİK, Yasaklamalar ve Sahte Eşya

Kaynak: 16-GOBİK VE SAHTE EŞYA.docx (GOBİK = Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanım; GK m.46, 55–57; GY m.76, 85–86, 99–111, 225, 331). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

GOBİK Belirlenmesi Zorunluluğu ve Süreler (GK m.46; GY m.76)

#	Soru	Cevap
1	Gümrüğe sunulan eşyaya ne tayin edilir?	Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım (GOBİK). (GK m.46/1)
2	Özet beyan kapsamındaki eşyaya GOBİK belirlenerek işlemler hangi sürelerde tamamlanır? ★ 2022, 2023	Denizyolu ile gelen eşyada 45 gün, diğer yollarla gelen eşyada 20 gün; süreler özet beyanın verildiği tarihten itibaren işler. (GK m.46/2)
3	GK m.46/2 ve m.48/2'deki süreleri kısaltmaya veya uzatmaya kim yetkilidir; sınırı nedir?	Müşterilerlik; şartlar gerektirirse daha kısa süre saptayabilir veya uzatmaya izin verebilir, ancak gerçek ihtiyaçları aşan süre uzatımı yapılamaz. (GK m.46/3)
4	20 ve 45 günlük sürelerin hesabında hangi süreler dikkate alınmaz; kalan süre ne zamandan verilir?	Eşyanın adli veya idari takibata konu olması nedeniyle geçen süreler ile uygunluk belgesi, kontrol belgesi, ithal lisansı, izin yazısı, gözetim belgesi, tahlil raporu gibi belgelerin alınmasında geçen süreler; süre işlemin başladığı tarihte durdurulur, işlemin sonuçlandığı tarihten itibaren kalan süre verilir. (GY m.76/1)
5	Bilgi verilmemesi nedeniyle tasfiyelik sayılıp düzenlenen tespit ve tahakkuk belgeleri hangi tarihe kadar yapılan başvuruyla iptal edilebilir?	İhale ilanının yayımlandığı veya perakende satış ya da tahsis kararının alındığı tarihe kadar (süreyi durduran sebep anlaşılırsa); bu tarihten sonraki başvurular değerlendirilmez. (GY m.76/2)
6	GK m.46/2'deki süreler kim tarafından ve hangi başvuruyla uzatılır?	İlgilinin kanuni süre veya ek sürenin bitiminden önce yapacağı yazılı başvuru üzerine gümrük müdürlüklerince. (GY m.76/3)
7	Hangi süre uzatım taleplerinde gerekçe belirtilmesi şarttır? ★ 2021	Bir ayı aşan süre uzatım taleplerinde. (GY m.76/3)
8	Süre uzatım başvurusunda hangi tarih esas alınır?	Taahhütlü/APS veya kayıtlı kargo ile: dilekçenin postaya/kargoya verildiği tarih; kayıtsız posta veya doğrudan başvuruda: gümrük idaresinin kaydına giriş tarihi. (GY m.76/4)

Kaçak Zannıyla El Konulan ve Süresinde İşleme Başlanmayan Eşya (GY m.85–86)

#	Soru	Cevap
9	Kaçak zannıyla el konulan eşya hangi sırayla nerelere konulur?	Kaçak eşya ambarı; yoksa sırasıyla genel antrepo, geçici depolama yerleri veya gümrük idaresince uygun görülen yerler. (GY m.85/1)
10	Mahkemece sahibine iadesine karar verilen bu eşya hangi statüye, ne zamandan itibaren tabi olur?	Kararın kesinleşmesini müteakip eşya sahibine/temsilcisine yapılan tebligat tarihinden itibaren geçici depolanan eşya statüsüne. (GY m.85/1)

#	Soru	Cevap
11	İadesine karar verilen eşyada işlem/teslim süresi nedir; süresinde işlem yapılmazsa ne olur?	Serbest dolaşımda değilse 30 gün içinde GOBİK tayin edilip işlemler tamamlanır; serbest dolaşımdaysa tebligattan itibaren 30 gün içinde teslim alınır; aksi halde tasfiye edilir. (GY m.85/1)
12	Geçici depolanan eşya hangi yolla gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulur?	Sahipleri veya temsilcileri tarafından verilen usulüne uygun beyanname ile. (GY m.86/1)
13	Süresi içinde GOBİK belirlenerek işlemlerine başlanmayan eşya ile kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına ne uygulanır?	Haklarında adli veya idari takibat yoksa tasfiye hükümleri uygulanır; idare eşyayı sahibinin risk ve hesabına uygun yere sevk edebilir veya eşya geçici depolama yeri işleticisince antrepoya kaldırılabilir. (GY m.86/2)
14	Kara hudut kapılarında taşıtlar için süre hangi tarihten itibaren işler?	Gümrüklü sahaya giriş tarihinden itibaren (GK m.46 ve GY m.76 süreleri); süresinde işleme başlanmazsa m.86/2 (tasfiye) uygulanır. (GY m.86/3)

Yasaklama ve Kısıtlamalar (GK m.55; GY m.225)

#	Soru	Cevap
15	Eşyanın GOBİK'e tabi tutulmasına yasaklama veya kısıtlama koymaya kim yetkilidir; gerekçeler nelerdir? ★ 2023	Cumhurbaşkanı; kamu ahlakı, kamu düzeni, kamu güvenliği, insan-hayvan-bitki sağlık ve hayatı, sanatsal/tarihi/arkeolojik değerli ulusal hazineler ve fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması. (GK m.55/2)
16	Hangi yabancı ülkelerin eşya ve taşıtlarına karşılık olarak yasaklama, kısıtlama veya farklı tarife uygulanabilir; yetkili kimdir?	Türkiye ile ticaret/gümrük/taşımacılık anlaşması bulunmayan, anlaşmaları süresinden önce tek taraflı hükümsüz bırakan veya Türk taşıtlarına yasak/kısıtlama ya da farklı işlem uygulayan ülkeler; yetkili Cumhurbaşkanı. (GK m.55/3)
17	GK m.55/2 ile yasaklanan, m.56/1 kapsamına giren veya ithali yasaklanan eşyanın transitine izin vermeye kim yetkilidir?	Gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri. (GY m.225/1)

Başka Ülke Ürünü İzlenimi Veren Eşya ve İzinle Antrepo (GK m.56; GY m.99, 331)

#	Soru	Cevap
18	Üretildiği ülkeden başka bir ülke ürünü izlenimi veren isim veya simge taşıyan eşyanın ithaline izin verilir mi?	Hayır; işaret eşyanın üzerinde veya iç ve dış ambalajında olsun, ithaline izin verilmez. (GK m.56/1)
19	Bu eşyanın hangi işlemlerine, kimce izin verilebilir?	Türkiye'den transit geçişine, antrepo ve benzeri yerlere konulmasına veya yeniden ihracına Müsteşarlıkça. (GK m.56/1)
20	Eşyanın m.56/1 kapsamında olup olmadığında tereddüt edilirse kimin görüşü esas alınır?	Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü. (GK m.56/1)

#	Soru	Cevap
21	Yabancı menşe izlenimi veren hangi boş belge ve malzemelerin ithaline izin verilmez; proforma faturada istisna nedir?	Türk menşeli eşyada kullanılmak üzere üzeri yabancı dille yazılı/basılı boş zarf, şerit, etiket, damga vb. ile imzalı-imzasız boş faturalar; Türkiye'de yerleşik olmayan yabancı firmalara ait proforma faturalar hariç. (GK m.56/2)
22	m.56/2 yasağının dışında kalan yabancı firmalar hangileridir?	Türkiye'de yerleşik firmalarla lisans, royalti veya patent anlaşması imzalamış yabancı firmalar. (GK m.56/2)
23	Eşyanın m.56/1 kapsamına girdiğine kim karar verir; elleçleme iznini kim verir?	Kapsama girdiğine Başmüdürlükler karar verir; elleçlemeye yazılı talep üzerine gümrük idareleri izin verir (başvuruda faaliyetin niteliği ve amacı belirtilir). (GY m.99/1–2)
24	Bu eşyada yapılabilecek elleçleme nelerle sınırlıdır; hangi koşulla yapılır?	İsim, simge, ibare veya etiketin sökme, kazıma, silme, kesme vb. ile kaldırılması ya da gerçek menşe ülkesini gösteren ibare eklenmesi; eşyanın zarar görmemesi ve asli niteliklerinin değiştirilmemesi koşuluyla. (GY m.99/1)
25	Hangi eşya ancak gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerinin izniyle gümrük antrepolarına konulabilir?	Türkiye'ye girişi veya transiti yasak yabancı eşya; başka ülke ürünü izlenimi veren eşya; yabancı menşe izlenimi veren boş zarf/etiket/boş fatura; fikri-sınai haklara tecavüz eden eşya; geçici depolamada kanuni süresi dolan, gümrüğe terk edilen veya yoklamada fazla çıkan eşya. (GY m.331/1)

Fikri ve Sınai Hakların Gümrükte Korunması (GK m.57)

#	Soru	Cevap
26	Hak sahibinin yetkilerine tecavüz eden eşyanın alıkonulması veya işlemlerinin durdurulması kimin talebiyle yapılır; karar kimlere bildirilir?	Hak sahibi veya temsilcisinin talebi üzerine gümrük idarelerince; karar hak sahibi/temsilcisi ile beyan sahibi veya m.37'deki kişilere bildirilir. (GK m.57/1-a)
27	Henüz talep yokken ihlale dair açık delil bulunan eşya gümrük idaresince ne kadar süre re'sen alıkonulabilir? ★ 2022	Üç işgünü (hak sahibinin geçerli başvuru yapabilmesi için). (GK m.57/1-b)
28	Eşyanın gereğince muayene edilmeden bırakılması veya alıkonulmaması hak sahibine tazminat hakkı doğurur mu?	Hayır; ayrıca başvuru üzerine veya re'sen hareket nedeniyle doğan zarardan gümrük idaresi ve yetkilileri sorumlu tutulamaz. (GK m.57/2)
29	Durdurma/alıkoyma kararının tebliğinden itibaren hak sahibi ihtiyati tedbir kararını hangi sürede getirmelidir?	Çabuk bozulabilir eşyada üç iş günü, diğer eşyada on iş günü; getirilmezse beyan sahibinin talep ettiği rejim hükümlerine göre işlem yapılır. Haklı mazerette talep üzerine on iş gününe kadar ek süre verilebilir. (GK m.57/3)
30	İşlemleri durdurulan veya alıkonulan eşya mahkeme kararı doğrultusunda nasıl tasfiye edilir?	İmha veya asli nitelikleri değiştirilerek tasfiye edilir. (GK m.57/4)
31	Yolcuların kişisel eşyası ile muafiyet sınırı içindeki ticari olmayan hediye eşyaya GK m.57 uygulanır mı? ★ 2025	Hayır, bu madde hükümleri uygulanmaz. (GK m.57/5)

#	Soru	Cevap
32	Hak sahibinin izniyle üretilmiş eşya rızası dışında gümrük işlemine tabi tutulur veya farklı şartlarda üretilirse GK m.57 kapsamında mıdır?	Hayır; başka şartlarda marka taşıması dahil, bu madde hükümleri kapsamı dışında tutulur. (GK m.57/5)
33	Kolaylaştırılmış imha nedir; usul ve esasları nasıl belirlenir?	Durdurulan/alıkonulan eşyanın, mahkemece ihlal tespitine gerek olmaksızın, gümrük kontrolü altında imhasına gümrük idaresince izin verilmesidir; usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. (GK m.57/6)
34	Durdurulan eşyanın teminatla iadesinde teminat tutarını kim belirler?	Hak sahibi; teminatla iadeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. (GK m.57/7)

Tanımlar, Kapsam ve Re'sen İşlemler (GY m.100–102)

#	Soru	Cevap
35	Gümrük Yönetmeliğine göre "sahte eşya" nedir?	Ambalajı dahil, yetkisiz olarak hak sahibinin aynı tip eşya için tescilli markasıyla aynı veya esas yönleriyle ayırt edilemeyen markayı taşıyan eşya; ayrıca aynı koşullarda sunulan logo, etiket, stiker, broşür, kullanım kılavuzu, garanti belgesi gibi marka simgeleri ve sahte markalı ambalaj malzemeleri. (GY m.100/1-c)
36	Gümrük Yönetmeliğine göre "korsan eşya" nedir?	5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre tescilli telif hakkı, bağlantılı haklar veya tasarım hakkına konu eşyanın, hak sahibinin (veya üretim ülkesinde yetkilendirdiği kişinin) rızası dışında kopyalanan veya bu kopyaları içeren eşya. (GY m.100/1-ç)
37	İhlal eden eşyayı üretmek için özel tasarlanan veya uyarlanan kalıp ve matrisler nasıl değerlendirilir?	Fikri ve sınai hakları ihlal eder nitelikteki eşya olarak kabul edilir. (GY m.100/2)
38	Gümrük idareleri hangi eşya için fikri-sınai hak işlemi yapar; taşıt değiştiren eşya dahil midir?	GOBİK'e konu, hakları ihlal ettiğinden şüphe edilen veya ihlal eden eşya için; TGB'de taşıt değiştiren eşya da dahil. (GY m.101/1)
39	Re'sen alıkonulan eşya için hak sahibine ve beyan sahibine bildirim ne zaman yapılır; tebliğden önce hak sahibine ne açıklanabilir?	Alıkoyma/durdurmayı takip eden ilk iş günü içinde bildirilir; tebliğden önce bilgi-belge istenirken hak sahibine yalnızca eşyanın miktarı ve niteliği açıklanır. (GY m.102/1–2)

Gümrük İdaresine Başvuru (GY m.103)

#	Soru	Cevap
40	Alıkoyma/durdurma başvurusu nasıl yapılır; yurt dışında yerleşik hak sahibi nasıl başvurur?	Ek-13 Başvuru Formu ile elektronik olarak (EDI ile de yapılabilir); yurt dışında yerleşik hak sahibi ancak Türkiye'de yerleşik temsilcisi aracılığıyla. (GY m.103/1)
41	Başvuruda bulunması zorunlu bilgiler nelerdir; bunlardan biri eksikse ne olur?	Eşyanın tam ve ayrıntılı teknik tanımı; sahteciliğin tür ve şekline ilişkin bilgi; irtibat kişinin isim ve adresi. Biri eksik dilekçe işleme konulmaz. (GY m.103/2, 6)
42	Başvuruya hangi belge eklenir?	Başvuru sahibinin hak sahibi olduğunu ve hakkın Türkiye'de tescil edildiğini kanıtlayan belge. (GY m.103/3)

#	Soru	Cevap
43	Gümrük idaresinin harekete geçmesi istenen süre en fazla ne kadardır; başlangıcı nedir?	Bir yılı geçemez; başlangıçta dilekçenin gümrük idaresinin kaydına girdiği tarih esas alınır. (GY m.103/6)
44	Başvuru ne kadar sürede incelenip sonucu bildirilir?	Başvuru tarihinden itibaren otuz iş günü içinde. (GY m.103/7)
45	Başvuru kabul edilmezse karar hak sahibine nasıl bildirilir?	Gerekçeli olarak ve GK m.242 uyarınca itiraz yolu açık tutularak. (GY m.103/9)
46	Başvuru sürecinde hangi masraflar hak sahibinden istenir, hangileri istenemez?	İdari masraflar talep edilemez; tahlil ve ekspertiz ücretleri ile fazla mesai ücretleri hak sahibi veya temsilcisince karşılanır. (GY m.103/10)

Durdurma Sonrası İşlemler ve Kolaylaştırılmış İmha (GY m.104–107)

#	Soru	Cevap
47	Başvuru üzerine işlemler durdurulduğunda bildirim ne zaman yapılır; hak sahibine hangi bilgiler verilir?	Durdurmayı takip eden ilk iş günü içinde; gizli/mesleki/ticari sır hariç alıcı, gönderici, beyan sahibi ve zilyedin isim-adresi ile menşe ve kaynak ülke gibi bilgiler, yetkili yargı merciine müracaatta kullanılmak üzere verilir. (GY m.104/2)
48	Hak sahibinin talebiyle alınan numune hangi amaçla verilir, ne zaman iade edilir?	Sadece tahlil ve sonraki işlemleri kolaylaştırmak için; tahlil sonuçlandıktan sonra ve gümrük işlemleri tamamlanmadan önce gümrük idaresine geri gönderilir; tahlil hak sahibinin sorumluluğundadır. (GY m.104/3)
49	Kolaylaştırılmış imha için hak sahibi hangi sürede hangi belgeleri ibraz etmelidir?	Tebliğden itibaren on iş günü (bozulabilir eşyada üç iş günü) içinde: ihlal unsurlarını detaylı gösteren dilekçe + eşyanın imha için gümrüğe terk edildiğine dair muvafakatname; bu sürede eşya/beyan sahibi itiraz etmemelidir. (GY m.105/2)
50	Kolaylaştırılmış imhanın Kanun dayanağı nedir; on iş günlük süre uzatılabilir mi; imhaya karşı çıkılırsa ne olur?	GK m.53'e istinaden dava açılmaksızın yapılır; haklı mazerette süre on iş günü daha uzatılabilir; beyan/eşya sahibi karşı çıkarsa m.107 hükümleri uygulanır. (GY m.105/1, 2, 4)
51	Kolaylaştırılmış imha kimin gözetimi ve sorumluluğunda yapılır; masrafları kim karşılar?	Gümrük idaresinin gözetimi, hak sahibinin sorumluluğu altında; tüm masraflar hak sahibinden alınır; imha sırasında gümrük idaresince numune alınır. (GY m.105/3)
52	Hak sahibi gümrükten aldığı bilgileri amaç dışı kullanırsa ne olur?	Kalan geçerlilik süresi boyunca başvurusu askıya alınabilir; tekrar ihlalde talebin yenilenmesi reddedilebilir. (GY m.106/1)
53	Durdurma kararından sonra hak sahibi hangi sürede dava açıp ihtiyati tedbir almalıdır?	Bildirimden (re'sen işlemde başvuru tarihinden) itibaren on iş günü içinde yetkili mahkemede dava açıp ihtiyati tedbir almalı ya da başka mahkemeden tedbir alıp on gün içinde yetkili mahkemede dava açmalı ve belgeyi ibraz etmelidir; mazerette en fazla on iş günü uzatılabilir. (GY m.107/1)
54	Bozulabilir eşyada dava/ihtiyati tedbir süresi kaç gündür; uzatılabilir mi?	Üç iş günü; uzatılamaz. (İşlem yapılmazsa beyan sahibinin talep ettiği rejime göre işlem yapılır.) (GY m.107/2–3)

Teminat, Depolama, Yasak İşlemler ve Kesinleşen Eşya (GY m.108–111)

#	Soru	Cevap
55	Hangi hakları ihlal şüphesiyle durdurulan eşya teminat karşılığında teslim edilebilir; şartları nelerdir?	Tasarım hakkı, patent, ek koruma sertifikası veya bitki çeşitliliği hakkı; yasal prosedürün başlatıldığı bildirilmiş, yargı on işgünü içinde ihtiyati tedbir vermemiş ve tüm gümrük işlemleri tamamlanmış olmalıdır. (GY m.108/1)
56	Hak sahibi dışındaki kişi işlemleri başlattığında alınan teminat ne zaman çözülür?	Durdurma bildiriminin ulaştığı tarihten itibaren yirmi işgünü içinde yasal süreç başlatılmazsa; m.107 uzatması halinde bu süre en fazla otuz işgününe kadar uzatılabilir. (GY m.108/3–4)
57	Fikri-sınai hak ihlali şüphesiyle durdurulan eşya nasıl depolanır?	Gümrük gözetimi altında; risk ve mali yükümlülükler hak sahibine aittir. (GY m.109/1)
58	İhlal gerekçesiyle durdurulan eşyanın hangi işlemlerine izin verilmez?	TGB'ye girişine, serbest dolaşıma girişine, TGB'yi terk etmesine, ihracına, yeniden ihracına, şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulmasına ve serbest bölgeye konulmasına. (GY m.110/1)
59	Mahkeme eşyanın sahte veya korsan olduğuna karar verirse imha ve müsadere hallerinde ne yapılır?	İmha kararında masraflar eşya sahibine ait olmak üzere tasfiye hükümlerine göre imha edilir; müsadere kararında tasfiyeden önce nitelikleri değiştirilir. (GY m.111/1-a, c)
60	Sahte/korsan eşyanın nitelikleri değiştirilerek sahibine teslimine karar verilirse nasıl işlem yapılır?	Nitelikler hiçbir şekilde ilk haline gelemeyecek şekilde değiştirilir; marka ve etiket sökülmesi yeterli değildir; masraflar eşya sahibine; önceden verilen beyanname iptal edilir; nitelikleri değiştirilmeden yeniden ihraç talepleri reddedilir. (GY m.111/1-b)

Sık Karıştırılanlar

GOBİK süresi: **denizyolu 45 gün, diğer yollar 20 gün, özet beyanın verildiği tarihten**; kara hudut kapılarında taşıtlarda **gümrüklü sahaya giriş** tarihinden. Kaçak zanıyla el konulup iade edilen eşyada süre **30 gün**.

Süre uzatımı **gümrük müdürlüklerince**, süre bitmeden **yazılı** başvuruyla; gerekçe şartı **bir ayı aşan** taleplerde. Kanunda kısaltma/uzatma yetkisi **Müsteşarlıkta**; **gerçek ihtiyacı aşan** uzatma yapılamaz.

Makamlar: yasaklama/kısıtlama ve karşılık önlemleri → **Cumhurbaşkanı**; yasaklı eşyanın **transiti** ve izinle **antrepo** → **gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri**; m.56 eşyasının transit/antrepo/yeniden ihracı → **Müsteşarlık**; tereddütte **Sanayi ve Ticaret Bakanlığı** görüşü; m.56/1 kapsamına karar → **Başmüdürlükler**; elleçleme izni → **gümrük idareleri**.

Fikri haklarda süreler: re'sen alıkoyma **3 işgünü**; ihtiyati tedbir **bozulabilir 3 / diğer 10 iş günü**, mazerette **+10 iş günü** (GY'ye göre bozulabilir eşyada süre **uzatılamaz**); başvuru incelemesi **30 iş günü**; harekete geçme süresi **en fazla 1 yıl**; teminat çözülmesi **20 işgünü** (en fazla **30**).

Bildirimler hem re'sen alıkoymada hem başvuru üzerine durdurmada **takip eden ilk iş günü** içinde yapılır.

Yolcunun kişisel eşyası ve muafiyet sınırındaki ticari olmayan **hediyeelik eşyaya** GK m.57 uygulanmaz; hak sahibinin **izniyle** üretilmiş eşya da kapsam dışıdır.

Masraflar: başvurunun **idari masrafları istenemez**; tahlil-ekspertiz, fazla mesai, kolaylaştırılmış imha masrafı ve depolama riski **hak sahibine**; mahkeme kararıyla imha ve nitelik değiştirme masrafları **eşya sahibine**.

m.56 elleçlemesinde isim/simgenin **sökülmesi, kazınması** yeterlidir (asli nitelik değişmez); sahte/korsan eşyada ise **marka ve etiket sökülmesi yeterli değildir**, nitelikleri değiştirilmeden **yeniden ihraç** talebi **reddedilir**.

